

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MESIN FOTOKOPI CANON

No. 068/S-MFK/03/2022

No. 190-13/1100000/2022 - SO

Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Fotokopi Canon ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada tanggal **01 Maret 2022** oleh dan antara :

- I. N a m a : **Krisma Lidian**
 Jabatan : Koordinator Area Manager

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SAMAFITRO, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Danau tanjung bunga utara no. 119-120, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

- II. N a m a : **Dr. Muhammad Ahsan MARS**
 Jabatan : Direktur RS Pertamina Royal Biringkanaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya** suatu perseroan terbatas berkedudukan di **Makassar** dan beralamat di Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang menyewakan Mesin Fotocopy merek Canon yang akan diuraikan di bawah ini dan pemilik atas Mesin tersebut;
- bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang memerlukan jasa penyewaan Mesin untuk dipasang di lokasi yang akan diuraikan di bawah ini.
- bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua bermaksud menyewa dari Pihak Pertama :

1 (satu) unit Mesin Fotokopi merek **CANON** dengan tipe **IR 2625i**, dan nomor seri (selanjutnya disebut **Mesin**).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa Mesin dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal-1

Harga Sewa dan Jaminan

1. Harga sewa Mesin adalah **Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**, termasuk free **3.000 (Tiga Ribu)** print/copy pertama. 3.001 untuk setiap lembar fotokopi/print selanjutnya dikenakan biaya per lembar sebesar **Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh Lima Rupiah)**. Harga sewa tersebut belum termasuk PPN 10%.
2. Harga sewa Mesin sudah termasuk pemberian pelayanan teknik, petunjuk pemakaian bagi operator Mesin, suku cadang dan bahan habis pakai (konsumabel), kecuali kertas.
3. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam hal :
 - a. Pihak Kedua meminta pelayanan teknik di luar jam kerja Pihak Pertama, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.
 - b. Lokasi Mesin melebihi 40 (empat puluh) km dari kantor pusat/cabang/perwakilan Pihak Pertama.
4. Untuk menjamin kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua menyerahkan jaminan uang ("Security Deposit") sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)** kepada Pihak Pertama.

Security Deposit setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua (jika ada) akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Masa Sewa Minimum berakhir dan tidak diperpanjang. Apabila pada akhir Masa Sewa Minimum, Pihak Kedua masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua dan Security Deposit tidak mencukupi untuk membayar hutang Pihak Kedua tersebut, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar sisa jumlah uang yang masih terhutang kepada Pihak Pertama.

Pasal-2
Lokasi

1. Mesin akan dipasang di kantor/tempat usaha Pihak Kedua di **Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya** beralamat di Jalan Pajjajang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan akan dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi Mesin.
2. Apabila Pihak Kedua bermaksud memindahkan lokasi Mesin, maka Pihak Kedua wajib meminta persetujuan Pihak Pertama terlebih dahulu dengan mengirimkan surat tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemindahan Mesin akan dilakukan.
3. Pihak Kedua wajib membayar biaya pemindahan dan/atau biaya pemasangan kembali Mesin yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

Pasal-3
Masa Sewa Minimum

1. Sewa menyewa atas Mesin berlangsung untuk jangka waktu minimum 3 (**Tiga**) Tahun, terhitung sejak tanggal **1 Maret 2022** sampai dengan tanggal **2 Maret 2025**. (selanjutnya jangka waktu tersebut disebut "Masa Sewa Minimum").
2. Masa Sewa secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu selama minimum 1 (satu) tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini, apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian ini oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Masa Sewa Minimum yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

Pasal-4
Persyaratan Umum

1. Pihak Pertama menyediakan Mesin dalam keadaan siap pakai dan memberikan pelayanan teknik serta permintaan toner melalui :
 - Telepon : (0411) 8057554
 - Email : adm_makassar@samafitro.co.id (Permintaan Service dan toner – area Makassar).
2. Dalam hal terjadi penggantian suku cadang atas Mesin, Pihak Kedua wajib mengembalikan suku cadang bekas yang diganti kepada Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tidak mengembalikan suku cadang bekas yang diganti, maka Pihak Kedua wajib membayar biaya sebesar nilai suku cadang yang diganti. Suku cadang yang diganti adalah milik Pihak Pertama.
3. Untuk menjamin kelancaran kerja Mesin Pihak Kedua wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - (i). Menjaga dan mempergunakan Mesin dengan sebaik-baiknya agar tetap dalam kondisi baik;
 - (ii). Menyediakan sumber tenaga listrik yang cukup, baik tegangan maupun kuat arus serta kemantapan sesuai dengan spesifikasi Mesin;
 - (iii). Menyediakan operator Mesin yang akan dilatih oleh Pihak Pertama untuk mengoperasikan Mesin;
 - (iv). Tidak memperkenankan Pihak lain untuk memperbaiki Mesin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
 - (v). Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada Mesin yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan Pihak Kedua atau karyawannya atau pihak lain yang berkaitan dengan Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua wajib menginformasikan posisi counter kepada Pihak Pertama setiap bulannya melalui facsimile ke nomor 0411 8057554, atau melalui email : adm_makassar@samafitro.co.id sebagai dasar perhitungan biaya sewa Mesin yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal-5
Cara Perhitungan dan Pembayaran

1. Pihak Kedua wajib membayar sewa Mesin kepada Pihak Pertama tiap bulan sesuai dengan dasar perhitungan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini. Jumlah fotokopi

Perjanjian Sewa No. 068/S-MFK/03/2022

dihitung berdasarkan posisi konter (counter) yang terdapat pada Mesin.

2. Pihak Kedua wajib untuk melunasi seluruh tagihan Pihak Pertama akibat Perjanjian ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya tagihan tersebut oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama berhak mengadakan perubahan atas harga sewa Mesin dan syarat-syarat Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua mengenai perubahan tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan diberlakukan. Perubahan harga dan/atau syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku setelah disetujui oleh kedua belah Pihak.
4. Apabila Pihak Kedua tidak setuju mengenai perubahan tersebut maka Pihak Kedua dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Pihak Kedua menerima pemberitahuan perubahan tersebut. Dalam hal demikian Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang terhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
5. Penggantian drum dilaksanakan setelah drum mencapai standar usia pakai/produktivitas sebesar 132.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu) lembar fotokopi.
6. Apabila drum harus diganti sebelum mencapai standar produktivitas karena kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan-kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua dikenakan biaya tambahan yang akan dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Standar produktivitas} - \text{Pemakaian}}{\text{Standar produktivitas}} \times \text{harga drum}$$

7. Fotokopi yang dibuat oleh teknisi Pihak Pertama pada waktu memasang atau memperbaiki Mesin tidak dihitung dalam jumlah lembar fotokopi yang harus dibayar oleh Pihak Kedua.
8. Hasil fotokopi yang rusak atau tidak terpakai pada pembuatan fotokopi selama 1 (satu) bulan akan diperhitungkan atau dipotong sebesar 1% (satu persen) dari total pembuatan lembar fotokopi setiap bulan.

Pasal-6

Penerapan Sewa, Pengakhiran dan Pembatalan Sewa

1. Selama Perjanjian ini berlangsung Mesin tetap merupakan hak milik Pihak Pertama karenanya Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merusak, mengubah, menghilangkan Mesin dan/atau tanda pengenal Mesin;
 - b. Memindahkan hak sewa atas Mesin atau menyewakan Mesin kepada Pihak lain;
 - c. Menjadikan Mesin sebagai barang jaminan/agunan kepada Pihak lain;
 - d. Melakukan manipulasi terhadap meteran Mesin.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan salah satu hal yang diuraikan dalam Pasal 6 ayat 1 di atas, maka Perjanjian ini batal dengan sendirinya dan Pihak Pertama berhak menarik kembali Mesin dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama berdasarkan nilai kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dan biaya pengakhiran Perjanjian sebesar sewa minimum bulanan dikalikan sisa bulan masa sewa minimum yang belum dijalani ("Biaya Pengakhiran Perjanjian") serta Pihak kedua tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh sisa pembayaran yang masih terhutang kepada Pihak Pertama.
3. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pengikatan sewa menyewa tempat usaha dengan pengelola gedung, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan perihal penyewaan Mesin kepada pengelola gedung tersebut, dan Mesin tidak dapat dijadikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran hutang Pihak Kedua kepada pemilik/pengelola gedung.
Apabila ternyata Pihak kedua melakukan pelanggaran dan/wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa antara pemilik/pengelola gedung dengan Pihak Kedua yang mengakibatkan disitanya ruangan usaha Pihak Kedua berikut segala barang-barang yang ada di dalamnya, maka Pihak Kedua wajib memberikan bantuan semaksimal mungkin agar Pihak Pertama dapat menarik kembali Mesin dari penguasaan pengelola gedung atau Pihak manapun yang menguasai Mesin. Apabila Pihak Kedua tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Pihak Pertama tetap berhak menarik kembali Mesin dari tangan Pihak manapun yang menguasai Mesin, tanpa perlu persetujuan Pihak Kedua atau Pihak lain dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan Pihak manapun atas penarikan Mesin tersebut.

Perjanjian Sewa No. 068/S-MFK/03/2022

4. Apabila Pihak Kedua lalai melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - (i). untuk menunda atau menghentikan pengiriman bahan habis pakai (konsumabel) dan/atau pemberian pelayanan servis/perbaikan atas Mesin sampai Pihak Kedua melunasi pembayaran tagihan Pihak Pertama, dan/atau
 - (ii). menarik kembali Mesin dari Pihak Kedua. Dalam hal demikian Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang terhutang ditambah dengan Biaya Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini.
5. Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Masa Sewa Minimum berakhir maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan maksudnya kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan Pihak Kedua wajib membayar Biaya Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini.
6. Dalam hal salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan atau dibubarkan/dilikuidasi atas keputusan rapat umum pemegang saham dari Pihak yang bersangkutan, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak yang dinyatakan pailit atau dibubarkan/dilikuidasi tersebut secara tertulis, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
7. Mengenai pembatalan Perjanjian ini, para Pihak melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal-7 **Lain-lain Ketentuan**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan para Pihak dan hasilnya akan diuraikan dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal-8 **Penyelesaian Perselisihan dan Domisili**

1. Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para Pihak memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT. SAMAFITRO



SEWU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
C7BDAJX697256810

Krisma Lidian

Koordinator Area Manager

Pihak Kedua
**RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA**



UMC
Rumah Sakit
Pertamina Royal Biringkanaya
Dr. Muhammad Ahsan MARS

Direktur



Canon
Delighting You Always



Makassar, 07 Februari 2022

Kepada Yth.
Direktur RS. Royal Pertamina Biringkanaya
Jl. Pajjajiang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Perihal : Penawaran Rental dan Beli Mesin Fotokopi

Dengan Hormat,

Kami PT. Samafitro sebagai Authorized Dealer Mesin Fotocopy, Fax, Document Management Solution dan Multifungsi Merk Canon, menawarkan Jasa Pembelian atau Rental kepada Bapak/Ibudengan harapan dapat memberikan solusi untuk efesiensi, efektivitas dan produktivitas dengan tetap menjaga kualitas dan biaya serta kecepatan dalam olah dokumen. Adapun produk yang kami tawarkan kepada Bapak/Ibu adalah sebagai berikut :

Spesifikasi	Canon iR 2625I NEW	GAMBAR MESIN B/W
Type Fungsi standar Kecepatan Memory Resolusi DADF Duplex FAX Ukuran Kertas Paper Source Listrik Multiple copy Zoom Toner Yields Drum Yields Harga Jual Harga Rental Promo s/d 14 Februari 2022	Digital Fotocopy Copy, Print, Scan (Color) 25 Lembar / menit Std :256 Mb, Copy : 600 x 600 dpi Print : 1200 x 1200 dpi Scan : 300 x 300 dpi Ada Ada Tidak ada Max. A3 1 cassette : 500 LBR 1,5 Kwatt 1-999 lbr 25% - 400% 11.000 lbr A4 110.000 lbr A4 - Rp. 61.000.000,- - Rp. 2.495.000,- Harga sewa sudah termasuk 3.000 Free/Print setiap bulan, Klik Charges Rp.150,- / Lembar. Tidak termasuk Ppn. - Rp. 1.875.000,- setiap bulan Harga sewa sudah termasuk 3.000 Free/Print setiap bulan, Klik Charges Rp.150,- / Lembar. Tidak termasuk Ppn.	

Catatan :

- Harga Belum termasuk PPN 10%
- Masa Rental mesin minimal 3 tahun (36 bulan)
- **Sudah termasuk** instalasi mesin, jatah toner, drum, dan sparepart serta pelayanan teknik dalam Kota Makassar. Diluar Kota Makassar dikenakan biaya transport & penginapan
- Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah
- Pengiriman barang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PO disetujui

24/2/22
dee jey
ny rental operasional



CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

Makassar Branch Office of PT. Samafitro [Authorized Dealer Canon Fotocopy] :
Jl. Danau tanjung bunga No. 119-120, Makassar - Sulawesi Selatan 90231.
Tlp. 0411 - 8057554 | AE : +6281 3551 27800 [Whatsapp Available]